———— **ARTICULO 24.-** Los condóminos están obligados a pagar el impuesto predial que porcentualmente corresponda, así como las cuotas de agua, energía eléctrica y en general todo tipo de impuestos y gastos que pudieran corresponderle. ————————————————————————————————

———— **ARTICULO 25.-** Será derecho y obligación de los condóminos concurrir a las asambleas por sí o por su representante autorizado; la autorización podrá otorgarse con simple carta poder firmada ante dos testigos. ————

———— **ARTICULO 26.-** En caso de arrendamiento o cualquier otra cesión del uso de la unidad privativa o casa, el condómino está obligado a notificar por escrito a la Administración de los contratos o cesiones de uso o goce que celebre, proporcionando una copia de los mismos al Administrador. En todo caso, el Condómino deberá garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones para con el condominio y de todas las disposiciones que se deban cumplir, incluyendo este Reglamento, de los ulteriores ocupantes, para lo cual será responsable solidario. ————————————

———— De la misma manera, el Condómino deberá notificar a sus arrendatarios de las obligaciones y derechos que adquieren dentro del condominio, a efecto de que cumplan con este Reglamento. ————————————————

———— **ARTICULO 27.-** Los condóminos que no ocupen por sí mismos sus unidades privativas o casas serán en todo momento responsables personalmente de la ejecución y cumplimiento de las cargas, obligaciones y condiciones impuestas por el presente reglamento. ————————————————————————————————

———— **ARTICULO 28.-** Los condóminos contribuirán a los gastos generales del edificio y demás áreas comunes, en la proporción señalada en la "Escritura Constitutiva", y conforme al presupuesto de gastos que acuerde la propia Asamblea de Condóminos. ————————————————————————————————

———— Todos y cada uno de los Condóminos están obligados a pagar las cuotas de mantenimiento, ordinarias o extraordinarias, que sean fijadas por la asamblea, en los tiempos y formas establecidos por la misma. ————————

———— **ARTICULO 29.-** Los condóminos podrán enajenar, dar en fideicomiso y gravar en cualquier forma permitida por la Ley, las casas de que sean dueños o los derechos que sobre ellas tengan, cumpliendo todas y cada una de las disposiciones señaladas en la ley y en este reglamento y en caso de no ser así, se sujetarán a las sanciones establecidas en dichos ordenamientos. ————————————————————————————————

———— En caso de cualquier gravamen de una casa, como garantía de un crédito de cualquier tipo, el condómino dará aviso escrito al Consejo de Administración del nombre y domicilio del acreedor hipotecario o fiduciario, la cantidad garantizada y las condiciones generales del contrato. ————————————————————————————————

———— **ARTICULO 30.-** Los condóminos, arrendatarios, invitados o sirvientes deberán permitir que el administrador inspeccione en cualquier día natural, entre las 10:00 diez horas y 14:00 catorce horas, si se cumple con lo establecido en este reglamento. ————————————————————————————————

———— **ARTICULO 31.-** Los vidrios y/o cristales de las casas no se podrán sustituir por paredes opacas ni tampoco por vidrios que no sean iguales a los del resto de los instalados en el Conjunto Habitacional, quedando prohibida también la instalación de cortinas de acero o persianas, a menos que, a juicio de la asamblea de condóminos, estas últimas se estimen necesarias y no puedan ser sustituidas por cortinas que dan una mejor apariencia a la fachada del edificio. ——

———— **ARTICULO 32.-** No se podrá ocupar en la azotea espacio alguno para ductos o antenas de televisión, aparte de las antenas con que ya se cuenta y que son parte de las áreas comunes, a menos que se cuente con el permiso previo y por escrito del consejo de administración. ————————————————————————————————

LIC. GUILLERMO RUIZ VIZQUEZ NOTARIO PUBLICO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUERTO VALLARTA, JAL.

———— **ARTICULO 33.-** No se podrán construir marquesinas, ni hacer modificación alguna que altere o perjudique las vista exterior del edificio. ————————————————————

———— **ARTICULO 34.-** No se podrán hacer instalaciones, ni aún dentro de la propiedad privada, que con motivo de su colocación pongan en peligro la estructura del edificio. ————————————————————

———— **ARTICULO 35.-** En los jardines y en otras superficies de propiedad común no se podrán instalar mesas, sillas, ni otros objetos, que a juicio de la Administración designan de la apariencia de dichas zonas, o que entorpezcan las zonas de paso y ornato de los mismos. ————————————————————

———— **ARTICULO 36.-** Las limitaciones que corresponden a la azotea son las siguientes: ————————————

———— I.- Deberá mantenerse siempre con la adecuada impermeabilización; ————————————

———— II.- No podrán colocarse objetos que entorpezcan la circulación, pongan en peligro la estructura del edificio y su conservación; y ————————————————————

———— III.- No podrán realizarse construcciones de ninguna naturaleza, salvo que a juicio de la Asamblea de Condóminos, se estimen necesarias. ————————————————————

———— **ARTICULO 37.-** Las obras en los bienes de uso común, sean reparaciones o instalaciones nuevas, se ejecutarán bajo las siguientes bases: ————————————————————

———— I.- Las obras de conservación se efectuarán por determinación del administrador, siguiendo instrucciones permanentes o precisas del Consejo de Administración y sin necesidad de acuerdo de los condóminos, con cargo al fondo de gastos de mantenimiento y administración; ————————————————————

———— II.- Las obras de mejoramiento se harán previo acuerdo de condóminos tomados en Asamblea Extraordinaria.

———— Dichas obras serán dirigidas en su ejecución por el administrador, con la vigilancia del Consejo de Administración o cuando se nombre una comisión específica para ello, bajo la responsabilidad de la misma; y ————

———— III.- Quedan prohibidas las obras que: ————————————————————

———— a) Pongan en peligro la solidez o seguridad del edificio, o que atenten a la estabilidad e infraestructura del mismo; — ————————————————————

———— b) Que impidan el uso de una parte de zona común o de un servicio común que demeriten alguna casa; ——

———— c) Que alteren la fisonomía original del edificio; y ————————————————————

———— d) Que aumenten la superficie construida de sus propiedades privadas, o que violen lo dispuesto por este Reglamento; y ————————————————————

———— IV.- Las reparaciones urgentes a bienes comunes serán efectuadas por el administrador sin necesidad de autorización previa. ————————————————————

———— **ARTICULO 38.-** Cada condómino podrá realizar las obras y adaptaciones que correspondan a su unidad privativa o departamento, pero no podrá realizarse ninguna innovación o modificación que afecte a la estructura, la cimentación, las paredes maestras, las azoteas, las redes de descarga de aguas residuales, y en fin, aquellas que puedan perjudicar la estética, la seguridad, la durabilidad o la comodidad del edificio. ————————————

———— Todos los proyectos de adaptación deberán aprobarse previamente por el Consejo de Administración del condominio. ————————————————————

———— Las remodelaciones no deberán afectar las áreas comunes, ni estacionamiento manteniendo éstas libres de

materiales, maquinaria, vehículos y personal de obra; y deberán realizarse durante los meses de mayo a agosto de cada año, únicamente en días hábiles y entre las 09:00 y las 17:00 hrs. El administrador indicará en qué casos se considerará algún trabajo como remodelación ó como sólo como una simple reparación ó instalación de algún tipo, basando su criterio en el tiempo de duración de los trabajos así como el ruido y molestias que éstos puedan ocasionar a los otros condóminos. En caso de alguna remodelación, será responsabilidad del condómino involucrado, el mantener las áreas comunes, por donde hubieren de pasar materiales, limpias y sin provocar daño alguno. ————————————

———— **ARTICULO 39.-** Serán por cuenta de los condóminos las obras de reparación del interior de sus casas o unidades privativas, inclusive en lo que se refiere a los techos, pisos, paredes y paredes medianeras.————————

———— **ARTICULO 40.-** Los condóminos se obligan a mantener en buen estado de conservación y funcionamiento los servicios e instalaciones de su unidad privativa o casa. ————————————————————

———— **ARTICULO 41.-** Los condóminos no deberán abrir tragaluces o ventanas, ni pintar o decorar las fachadas o muros exteriores. ————————————————————————————

———— **ARTICULO 42.-** Los condóminos deberán abstenerse de ejecutar obras, reparaciones, o inclusive actos en el interior de sus unidades privativas o casas, que impidan, restrinjan o perjudiquen los servicios comunes del edificio.——

———— **ARTICULO 43.-** Los condóminos están obligados a permitir la ejecución de las reparaciones necesarias en las partes comunes del inmueble o en los techos, pisos medianeros y , si es necesario, el acceso a sus propiedades a los profesionistas, contratistas, empresarios, obreros o encargados por el Consejo de Administración o por el Administrador de llevarlas a cabo, en especial en lo que se refiere a las canalizaciones y conductos comunes que atraviesan las diversas unidades privativas o casas. ————————————————————————————

———— **ARTICULO 44.-** Previa autorización del administrador podrán colocarse en las puertas de las unidades privativas o casas rótulos o placas de identificación pero a condición de que no sobresalgan de los muros. Si la mayoría de los Condóminos juzga que los rótulos o placas descomponen la decoración del condominio, deberán retirarse o cambiarse. ————————————————————————————

———— **ARTICULO 45.-** Al constituirse el condominio se creará un fondo de reserva por una cantidad equivalente a 3 tres meses de gastos mensuales; dicha cantidad quedará en poder del Consejo de Administración, el cual no podrá disponer en forma alguna de dicho fondo de reserva, sólo en caso da gastos extraordinarios como reparaciones, mejoramiento, o algún caso de emergencia. ————————————————————————————

———— **ARTICULO 46.-** El fondo de reservas se integrará con la aportación de una cantidad equivalente a 3 tres meses de la cuota mensual de cada condómino; esta cantidad deberá pagarse de inmediato al recibirse la posesión de cada unidad privativa o casa.————————————————————————————

———— **ARTICULO 47.-** Los condóminos de las casas contribuirán a los gastos en la proporción establecida en la "Escritura Constitutiva", de acuerdo al porcentaje que les corresponda sobre su unidad privativa y las áreas de uso común. —— ————————————————————————————

———— **ARTICULO 48.-** El administrador recaudará las aportaciones que deban pagar los condóminos para cubrir los gastos de los bienes de uso común del condominio. ————————————————————————————

———— **ARTICULO 49.-** Los condóminos pagarán las cuotas a su cargo en moneda nacional por trimestres adelantados, dentro de los primeros 10 diez días naturales de cada trimestre, sin necesidad de previo cobro o

requerimiento, en la oficina del Administrador.

ARTICULO 50.- En caso de que los condóminos no paguen las cuotas a su cargo dentro de los 10 primeros días naturales de cada trimestre, su importe causará interés, la cantidad que resulte de considerar el tipo de interés moratorio promedio que se fije por las dos instituciones mayores de crédito en el país para préstamos ordinarios quirografarios a 30 treinta días.

ARTICULO 51.- Por primer trimestre se entienden los meses de Enero, Febrero y Marzo y así sucesivamente hasta ser el cuarto trimestre los meses naturales Octubre, Noviembre y Diciembre de cada año.

ARTICULO 52.- El Consejo de Administración, por conducto de su Administrador, erogará los gastos de administración y pagará los gastos de mantenimiento y conservación de las partes de uso común, de las cuotas que paguen los condóminos.

ARTICULO 53.- En caso de que efectuados los gastos anteriores hubiere un remanente, la Administración lo aplicará al fondo de reserva.

ARTICULO 54.- En caso de que la cantidad recaudada y la de reserva no alcancen a cubrir los gastos, el Consejo de Administración o el Administrador citará a una Asamblea de Condóminos para que acuerde una cuota extraordinaria o aumente la cuota ordinaria.

ARTICULO 55.- El Administrador formulará mensualmente un Estado de Cuentas del Condominio, y lo entregará dentro de los primeros 10 días naturales siguientes al Consejo de Administración para su revisión y aprobación.

ARTICULO 56.- A falta de disposición expresa en este reglamento se estará a lo dispuesto en el Libro Tercero, Título Sexto del Código Civil para el Estado de Jalisco.

CAPITULO III

ASAMBLEA DE CONDOMINOS

ARTICULO 57.- Se llama Asamblea a la reunión de todos los condóminos.

ARTICULO 58.- La Asamblea de Condóminos es el órgano supremo de la administración del condominio y representa la totalidad de los condóminos, sus decisiones serán obligatorias para todos los condóminos, aun para los ausentes, disidentes o incapacitados, de la misma manera y con las mismas consecuencias que las obligaciones establecidas en este Reglamento.

ARTICULO 59.- Cada condómino tendrá un número de votos igual al porcentaje que la superficie de su casa represente en la total del edificio. Estos porcentajes corresponden a los establecidos en la "Escritura Constitutiva".

ARTICULO 60.- Se convocará a Asamblea Ordinaria una vez al año, durante el primer trimestre, preferentemente en el mes de Enero y extraordinarias, cuantas veces ocurran asuntos especiales que lo ameriten, conforme a la ley, a juicio del Consejo de Administración, del Administrador o del número de condóminos que representen como mínimo el 25% veinticinco por ciento del total de los votos.

ARTICULO 61.- Podrán convocar a Asamblea:

I.- El Administrador;

II.- El Consejo de Administración; y

III.- Las demás personas que señala la ley y este reglamento.

Las convocatorias serán suscritas por quien las haga y realizarse en los términos de ley.

LIC. GUILLERMO RUIZ VAZQUEZ NOTARIO PUBLICO No. 3 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUERTO VALLARTA, JAL.

———— **ARTICULO 62.-** La convocatoria para las Asambleas Ordinarias se hará con 15 quince días naturales de anticipación, mediante notificación escrita a los condóminos, y que se enviará a sus domicilios particulares, que al efecto tengan registrados ante la administración del Condominio, o en caso de ser residentes de otras ciudades de los Estados Unidos Mexicanos o del extranjero, dicha notificación les será enviada por Fax (copia facsimil enviada mediante cualquier medio de telecomunicación) al número telefónico que tengan registrados ante la administración para tal fin. ————

———— La convocatoria para las Asambleas Extraordinarias seguirá el mismo procedimiento, salvo que será con 20 veinte días naturales de anticipación, en la inteligencia de que ambas puedan celebrarse o bien en el lugar del condominio o en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, a juicio del Consejo de Administración. Cualquier notificación será válida cuando sea realizada al último fax o domicilio registrado ante la Administración. Por ende, será obligación de cada condómino hacer saber al Administrador o al Consejo de Administración, cualquier cambio de domicilio o fax para recibir notificaciones. ————————————————————————————

———— **ARTICULO 63.-** Para que una Asamblea Ordinaria en primera convocatoria se considere legalmente instalada, se requerirá por lo menos que esté representado el 51% cincuenta y uno por ciento del total de votos en la inteligencia de que con ello se representará el 51% cincuenta y uno por ciento de los derechos del condominio, conforme a lo establecido en este reglamento. En las Extraordinarias, citadas en primera convocatoria, podrá celebrarse con el número de condóminos que asistan, pero solo serán válidos los acuerdos que en ella se tomen si son aprobados por condóminos que representen cuando menos el 75% setenta y cinco por ciento de los derechos sobre el condominio. Esta aprobación se tendrá, ya sea mediante Asamblea en la que concurran condóminos cuyo coto represente tal porcentaje, o se complementen en los siguientes 30 treinta días naturales a su celebración con condóminos ausentes a la Asamblea, quienes en fomra auténtica se manifiesten sabedores de los acuerdos tomados y los aprueben. ————————

———— Se podrá concurrir a las asambleas por sí o por su representante autorizado; la autorización podrá otorgarse con simple carta poder firmada ante dos testigos. ————————————————————

———— **ARTICULO 64.-** En segunda o posterior convocatoria de las Asambleas Ordinarias, quedarán legalmente instaladas con la asistencia de los condóminos o representantes que concurran. Las resoluciones que se tomen en asambleas ordinarias serán válidas cuando se decida el negocio por condóminos que tengan la mayoría porcentual de los derechos sobre el condominio, que estén representados por los asistentes a la misma, esto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1023 mil veintitrés, tercer párrafo del Código Civil para el Estado de Jalisco. ————————————

———— **ARTICULO 65.-** La Asamblea se ocupará exclusivamente de los asuntos que aparezcan en la orden del día, que necesariamente se insertará en la convocatoria, pudiendo conocer y resolver todos los asuntos no encomendados al Consejo de Administración o al Administrador y que se señalan en la legislación correspondiente y este Reglamento.——

———— **ARTICULO 66.-** El Administrador tendrá a disposición de los condóminos que acrediten tal carácter, en las oficinas de la administración, el libro de actas para consulta de cualquiera de ellas. ————————————

———— **ARTICULO 67.-** Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, salvo cuando se trate de modificaciones al presente Reglamento, en que será necesario que el acuerdo se tome por condóminos que represente cuando menos el 75% setenta y cinco por ciento de los derechos sobre el condominio, salvo de que en este Reglamento se disponga otra cosa. —— ————————————————————————————

38

———— **ARTICULO 68.-** Presidirá las Asambleas el Presidente del Consejo de Administración, o si éste no concurre, la

Asamblea elegirá presidente de debates. ——————————————————————

——————ARTICULO 69.- Fungirá como Secretario el del Consejo de Administración, y si éste no concurre, la Asamblea lo elegirá por mayoría de votos.——————————————————————

——————ARTICULO 70.- El Presidente nombrará escrutadores a 2 dos condóminos presentes.——————

——————ARTICULO 71.- En la Asamblea anual Ordinaria se tratarán los siguientes puntos: ——————

——————I.- Presentación, discusión y en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración, el cual se referirá al estado de los bienes y servicios que se presten;——————

——————II.- Presentación, discusión, y en su caso, aprobación del Estado de Cuentas;——————

——————III.- Discusión, y en su caso, aprobación del presupuesto general para el siguiente ejercicio;——————

——————IV.- Formulación, discusión, y aprobación del plan de trabajo para el siguiente ejercicio;——————

——————V.- Elección de miembros del Consejo de Administración para el siguiente ejercicio o ratificación de los anteriores, en su caso;——————

——————VI.- Aprobación de sanciones por falta de pago o por violaciones a la Ley o al Reglamento;——————

——————VII.- Resolver las controversias que pudieran surgir entre condóminos o con terceros, en los términos de ley; y

——————VIII.- Todos los demás que a juicio de quienes convocan merezcan tratarse durante la Asamblea, previa su inclusión en la orden del día asentada en la convocatoria. ——————

——————ARTICULO 72.- Si en la fecha fijada por la Asamblea no fuera posible desahogar todos los puntos señalados en la agenda, la Asamblea será suspendida y continuada el día hábil siguiente en la hora que determine la persona que preside la Asamblea, sin que se requiera de nueva convocatoria para ese efecto. En esa junta sólo se tratarán los asuntos que hubieren quedado pendientes en la reunión anterior. Se declarará legalmente constituida con los votos presentes que hubiere. ——————

——————ARTICULO 73.- El Secretario de la Asamblea asentará el Acta de la misma en el libro respectivo y agregará la lista de asistencia suscrita por los condóminos que concurran. ——————

——————ARTICULO 74.- Autorizarán las Actas con sus firmas el Presidente de la Asamblea, el Secretario y los escrutadores de la misma así como el Administrador si concurre. ——————

——————ARTICULO 75.- En caso de copropiedad se deberá nombrar un representante común para efectos de la votación.– ——————

——————————————CAPITULO IV——————————————

——————————————CONSEJO DE ADMINISTRACION Y COMITES AUXILIARES——————————————

——————ARTICULO 76.- El Consejo de Administración es el órgano colegiado del Condominio cuya principal función consiste en cerciorarse de que el Administrador cumpla con los acuerdos de la Asambleas de condóminos, con la legislación vigente, este Reglamento y otras disposiciones administrativas aplicables.——————

——————El Administrador (conocido indistintamente como "La Administración") de "Condominio Ignacio L. Vallarta II" será vigilada por un Consejo de Administración elegido por la Asamblea de Condóminos. ——————

——————ARTICULO 77.- El Consejo de Administración estará formado por 3 tres consejeros y 3 tres suplentes. En caso de ausencia definitiva de un consejero , se llamará a ocupar su lugar a un suplente.——————

——————ARTICULO 78.- Los miembros del Consejo de Administración desempeñarán sus funciones por un año, pero

LIC. GUILLERMO RUIZ VAZQUEZ NOTARIO PUBLICO No. 3 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUERTO VALLARTA, JAL.

39

continuarán en ellas hasta que tomen posesión quienes lo substituyan. Dichos miembros podrán ser reelectos, y podrán ser removidos en cualquier tiempo por la Asamblea Extraordinaria de Condóminos. El desempeño de su cargo será gratuito. —

———— **ARTICULO 79.-** El Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades y obligaciones: ————

———— I.- Decidirá en los asuntos que no ameriten ser tratados por la Asamblea; ————

———— II.- Decidirá en primera instancia de aquellos asuntos de carácter urgente que le sean tratados por el Administrador, a reserva de tratarlos en definitiva o sancionarlos de conformidad en la siguiente Asamblea; ————

———— III.- Vigilará que el Administrador cumpla con las atribuciones que este Reglamento y la Asamblea de Condóminos le confieran, y en caso de advertir violaciones graves, convocar a la Asamblea de Condóminos para que resuelva lo procedente; ————

———— IV.- Cerciorarse de que el Administrador cumpla con las resoluciones que emanen de las Asambleas de Condóminos; ————

———— V.- Comprobar que el fondo de reserva de se encuentre siempre en el nivel económico adecuado, así como verificar la adquisición y reposición de implementos y maquinaria en que se inviertan las cantidades de este fondo, y en su caso que la aplicación del mismo se haga conforme a lo establecido por la Asamblea de Condóminos; ————

———— VI.- Dar cuenta a la Asamblea de Condóminos respecto de sus observaciones sobre la administración del Condominio; ————

———— VII.- Notificar a la Asamblea de Condóminos correspondiente sobre los casos de incumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, así como a los Condóminos del cumplimiento de sus obligaciones; ————

———— VIII.- Podrá convocar a Asambleas Ordinarias o Extraordinarias según lo amerite el caso; ————

———— IX.- Revisará los Estados de Cuentas mensuales presentados por el Administrador, así como recibir informes del administrador, sean en forma oral o por escrito respecto de la marcha y negocios del condominio verificando los estado contables y sus asientos en los libros; ————

———— X.- Revisará anualmente el informe, el Estado de Cuentas, y el balance que le sean presentados por el Administrador; ————

———— XI.- Presentará en la Asamblea Ordinaria Anual, el informe de sus actividades y el balance ya revisado para su aprobación, los que deberán estar a disposición de los condóminos, por lo menos 20 veinte días antes de la Asamblea, en las propias oficinas del Administrador del Condominio; ————

———— XII.- Nombrará a los Comités auxiliares que considere convenientes que deberán estar integrados por condóminos; ————

———— XIII.- Propondrá las sanciones por falta de pago o por infracciones a este Reglamento; ————

———— XIV.- Operar todos los fondos del Condominio a través de una o varias cuenta(s) bancaria(s) a nombre de la Unidad Habitacional "IGNACIO L. VALLARTA II"; ————

———— XV.- En general, ejecutará todos los acuerdos que le encomiende la Asamblea; ————

———— XVI.- Las demás facultades y obligaciones señaladas en el artículo 1017 mil diecisiete del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor; y ————

———— XVII.- Nombrar y remover libremente al administrador. ————

LIC. GUILLERMO RUIZ VAZQUEZ NOTARIO PUBLICO No. 3 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUERTO VALLARTA, JAL.

———— **ARTICULO 80.-** El Consejo de Administración tendrá la obligación de llevar y guardar un expediente de cada Asamblea que contenga: ————

———— I.- Copia de las convocatorias efectuadas, y la forma y fecha en que fueron enviadas a cada uno de los condóminos; ————

———— II.- Lista de Asistencia firmada por los condóminos o sus representantes legales, por los escrutadores y por el Presidente de la Asamblea; ————

———— III.- Copia del Acta correspondiente; ————

———— IV.- Las cartas poder originales firmadas por los condóminos representados en la Asamblea, en su caso; y ——

———— V.- Los demás documentos que estime pertinentes. ————

———— **ARTICULO 81.-** El Consejo de Administración se reunirá una vez al mes o cuando lo cite el Administrador, el Presidente del Comité, o la mayoría de sus miembros. ————

———— **ARTICULO 82.-** Los acuerdos del Consejo de Administración se tomarán por mayoría de votos, y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. De cada reunión se levantará un acta que firmarán los miembros que concurran. ————

———— **ARTICULO 83.-** Podrán formarse varios Comités Auxiliares, que se crearán cuando se considere necesario, ayudarán al Consejo de Administración en sus funciones y constarán de 3 tres condóminos nombrados por el propio Consejo de Administración. ————

———— **ARTICULO 84.-** La representación jurídica del condominio, así como de la Asamblea de Condóminos frente a terceros, recaerá en el Presidente del Consejo de Administración, quien tendrá facultades de apoderado General Judicial que incluye el de Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administración, así como en los términos del artículo 1012 del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor. Por lo mismo tendrá todas las facultades generales y las que requieren cláusula especial en los términos del Artículo 2236 del Código Civil del Estado de Jalisco. El Presidente del Consejo de Administración podrá girar, suscribir, endosar y negociar cheques y títulos de crédito, en cuanto se refieran a la buena administración del condominio, en los términos del Artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El Presidente del Consejo de Administración podrá delegar poderes especiales o generales en el Administrador o en otros otras personas, en los términos del artículo 2215 del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor, pero dichas facultades deberán constar en actas protocolizadas del Consejo de Administración. ————

———— El Administrador tendrá todas las facultades y obligaciones de un Apoderado General de los condóminos en el ámbito judicial, que incluye el de Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administración de Bienes, todo lo anterior limitado a los bienes de propiedad común. Salvo por disposición de la Asamblea de Condóminos, en ningún caso tendrá facultades para actos de Dominio. Por consiguiente, el Administrador podrá ejercer las facultades que a continuación se mencionan de manera enunciativa y no limitativa: ————

———— I.- Representar a los condóminos ante cualquier persona física o moral y ante cualquier autoridad civil, penal, administrativa o del trabajo, ya sean locales, estatales o federales, con todas las facultades relativas a un mandatario General para Pleitos y Cobranzas. En consecuencia, el Administrador podrá representar a los condóminos respecto a los bienes de propiedad común en todos los negocios que se ofrezcan, así como promover y contestar toda clase de demandas y asuntos judiciales y extrajudiciales, siguiéndolos con todos sus trámites, instancias e incidentes, hasta su

final decisión; conformarse con las resoluciones que dicten las autoridades o promover contra ellas, según lo estime conveniente; interponer y llevar en su secuela los recursos legales procedentes; promover y llevar en toda su secuela el juicio de amparo y desistir del mismo; formular y presentar denuncias y querellas penales de toda especie y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, cuando la legislación vigente lo permita, incluyendo todas las atribuciones que requieran de cláusula especial, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2236 del Código Civil del Estado de Jalisco;-

———— II.- Realizar actos y celebrar contratos que se comprendan en una amplia y general administración y que correspondan a un Apoderado General para Actos de Administración, pudiendo llevar a cabo todo aquello que se requiera para el fomento, desarrollo y conservación de los bienes de propiedad común; y ————————————

———— III.- Suscribir por cualquier concepto, ya sea emitiendo, endosando, girando, avalando, aceptando o para cobrar su importe, toda clase de títulos de crédito, siempre que para ello se le hubiere autorizado por escrito previa y expresamente por el Consejo de Administración, en los términos del artículo 9 noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ————————————————————————————

———— **ARTICULO 85.-** Los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración se realizarán en la Asamblea Ordinaria de Condóminos y se asentarán en acta protocolizada y formalizada ante Notario Público en los términos del artículo 1013 del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor. ————————————————

———— ———————————————— **CAPITULO V** ————————————————

———— ———————————————— **DE LA ADMINISTRACION** ————————————————

———— **ARTICULO 86.-** La administración directa del condominio estará a cargo de un Administrador, que será designado anualmente o con periodicidad menor por el Consejo de Administración. Su nombramiento deberá constar en acta que sea protocolizada. ————————————————————————————

———— Sin embargo, continuará en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiese concluido el plazo designado mientras no se haga nuevo nombramiento y el nuevo administrador nombrado tome posesión de su cargo. El Administrador podrá ser removido por el Consejo de Administración por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por ausencias que le impidan el eficaz cumplimiento de las mismas. ————————————

———— El Administrador ejecutará los acuerdos del Consejo de Administración y los que correspondan de la Asamblea de Condóminos, salvo en los casos que se designe delegado especial del Consejo o de la Asamblea para la ejecución de dichos acuerdos. ————————————————————————————

———— **ARTICULO 87.-** Los acuerdos del Consejo de Administración o del Administrador obligarán a los condóminos en todo aquello que se refiera al orden, aseo y mantenimiento general del condominio y sólo podrá revocarlos el Consejo de Administración. ————————————————————————————

———— **ARTICULO 88.-** El Administrador, previa autorización del Consejo de Administración, libremente nombrará, removerá y fijará los sueldos del personal a sus órdenes. ————————————————————————————

———— **ARTICULO 89.-** El Administrador vigilará al personal en las áreas de uso común. ————————————

———— **ARTICULO 90.-** El Administrador ordenará y vigilará los trabajos y reparaciones ordinarias en los bienes de propiedad común que le sean encomendados por el Consejo de Administración. Asimismo, ordenará las reparaciones urgentes que requieran los bienes de propiedad común y dará cuenta de ellos al Consejo de Administración. En caso de reparaciones extraordinarias que no sean urgentes, el Administrador consultará al Consejo de Administración. ————

LIC. GUILLERMO RUIZ VAZQUEZ NOTARIO PUBLICO No. 3 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUERTO VALLARTA, JAL.

———— ARTICULO 91.- El Administrador vigilará que todos los servicios ofrecidos por el condominio se presten eficazmente. Especificamente, pero sin limitar, el Administrador deberá:————————————————

———— I.- Conservar en buen estado todos los bienes de propiedad común y hacerles todas las reparaciones y modificaciones necesarias para su conservación y un buen funcionamiento, así como mantener y conservar a la propiedad en condiciones óptimas de servicio, cuidando el buen aspecto estético de las mismas y conservar todos los árboles, arbustos, pastos, jardines y demás plantas en buen estado y replantar los que sean necesarios, en su caso, así como vigilar la ejecución de todos los trabajos que se lleven a cabo en las partes comunes; ————————

———— II.- Cuidar y vigilar los bienes comunes así como que los servicios de agua, drenaje, tratamiento de aguas residuales, recolección de basura, electricidad, teléfono, vigilancia y todos los demás servicios necesarios para el buen funcionamiento de los bienes de propiedad común y seguridad de los condóminos, arrendatarios u ocupantes del edificio, se presenten adecuadamente;————————————————————————

———— III.- Contratar una o varias pólizas de seguro contra incendio, huracán y terremoto, según se establece en este Reglamento; y ————————————————————————

———— IV.- Proporcionar cualquier material, provisiones, mano de obra, servicios de mantenimiento, reparaciones, seguros, impuestos y contribuciones que en su opinión sean necesarios o propios de la operación de bienes comunes o para hacer cumplir este Reglamento, estableciendo que si cualesquiera de dichos conceptos son establecidos únicamente para determinadas casas, el costo de los mismos será pagado por los condóminos respectivos. ————

———— ARTICULO 92.- El Administrador mantendrá, en todo tiempo, asegurado el edificio contra pérdida y daños por incendio, huracán y terremoto por una cobertura igual al valor de reposición del edificio, a favor de todos los condóminos en proporción a las pérdidas o daños de sus respectivas casas y bienes comunes, y pagaderos en caso de siniestro a institución bancaria o fiduciaria autorizada para operar en Jalisco, que el Consejo de Administración haya asignado para custodia y disposición de todos los productos del seguro, sin prejuicio del derecho de cada condómino de asegurar su departamento en su beneficio. Por valor de reposición, se entenderá el costo de reparación o reposición con materiales de igual clase y calidad sin tomar en cuenta deducciones por depreciación. ————————————

———— ARTICULO 93.- En general, las facultades y obligaciones del Administrador, además de las ya mencionadas, serán las siguientes:————————————————————————

———— I.- Cobrar las cuotas que correspondan a los condóminos para cubrir los gastos de los bienes comunes, entregándolas al Consejo de Administración; ————————————————————

———— II.- Aplicar los fondos que recibe del Consejo de Administración para los gastos que previamente sean autorizados; ————————————————————————

———— III.- Presentar un Estado de Cuentas mensual al Consejo de Administración para su aprobación;————

———— IV.- Presentar un Informe General al Consejo de Administración para su aprobación, cuando menos 30 treinta días naturales antes de la celebración de la Asamblea Ordinaria Anual de Condóminos;————————

———— V.- Mantener al corriente la contabilidad en forma detallada de todos los movimientos de fondos relacionados con sus obligaciones, así como la organización administrativa en general; ————————————

———— VI.- Llevar un registro de los contratos de arrendamiento o de otro tipo relativos a posesión o gravámenes que celebren los condóminos, vigilando que dichos contratos no sean contrarios a la Ley o a este Reglamento; ————

———— VII.- Realizar todos los acuerdos que le sean encomendados por el Consejo de Administración o la Asamblea; ———— VIII.- Cuidar de la correcta atención y operación de las instalaciones y servicios generales; ———— IX.- En el caso de siniestro parcial, recibir la indemnización correspondiente de parte de la institución de seguros que empleará, en su caso, en volver las cosas al estado que guardaban antes del siniestro; ———— X.- Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones que en materia sanitaria correspondan al condominio; ———— XI.- Convocar a la Asamblea de Condóminos en los términos de este Reglamento y de la legislación vigente; ———— XII.- Realizar todos los actos de administración y conservación del condominio; ———— XIII.- Efectuar los gastos comunes en los términos de este Reglamento; ———— XIV.- Nombrar y remover al personal de administración y servidumbre que estará a sus órdenes directas y del que se valdrá para la limpieza y demás servicios del condominio; ———— XV.- Las demás que le correspondan conforme a este Reglamento, la ley y en especial las señaladas en el artículo 1012 mil doce del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor; y ———— XVI.- En general, cumplir y velar por la observancia de este Reglamento y de la legislación correspondiente.—

———— **ARTICULO 94.-** El Administrador será solidariamente responsable con los que le hayan precedido, por las irregularidades en que hubiesen incurrido éstos si, conociéndolas no las denunciare a la Asamblea de Condóminos, para la que deberá convocar de inmediato. ————

CAPITULO VI

DE LOS OCUPANTES DEL CONDOMINIO

———— **ARTICULO 95.-** Los condóminos que entreguen en arrendamiento o bajo cualquier título concedieren a un tercero, aún temporalmente, la posesión total o parcial de sus derechos condominales, estarán obligados a comunicarlo previa, expresamente y por escrito al Administrador, o a la persona que se encuentra encargada del condominio, a fin de que ésta les permita el acceso a la casa y a las demás zonas comunes. ————

———— **ARTICULO 96.-** Los ocupantes bajo cualquier título que no sean condóminos quedarán obligados a respetar el presente Reglamento y en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que se establecen en el capítulo respectivo, sin perjuicio de que puedan ser expulsados del condominio, si así lo estima conveniente el Consejo de Administración. ————

CAPITULO VII

DE LAS CONTROVERSIAS

———— **ARTICULO 97.-** Cuando los condóminos tengan que ejercer alguno o algunos de los derechos que le corresponden en contra de algún otro condómino o tenga quejas contra algo que impida la tranquilidad del Condominio, que sea dañoso o incómodo, deberá dirigirse por escrito al Consejo de Administración, quien procurará resolver las controversias. ————

———— **ARTICULO 98.-** El condómino que reiteradamente deje de cumplir sus obligaciones o injustificadamente cause conflictos a los demás condóminos será demandado por el administrador ante el Juez de Primera Instancia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para que en subasta pública se venda al mejor postor sus derechos condominales, en los términos que para los remates señala, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. ————

———— A la demanda se acompañarán como documentos fundatorios de la misma los documentos señalados en el

párrafo segundo del artículo 1032 mil treinta y dos del Código Civil para el Estado de Jalisco. ————————

————— **ARTICULO 99.-** Si quien no cumple con sus obligaciones fuese ocupante no condómino, será demandado en los términos y con los requisitos que para el efecto señala el artículo 1033 mil treinta y tres del Código Civil para el Estado de Jalisco. ————————————————————————————————

————————————————— **CAPITULO VIII** —————————————————

————————————————— **SANCIONES** —————————————————

————— **ARTICULO 100.-** Además de las sanciones previstas en los anteriores artículos, se aplicarán las establecidas en este capítulo. ————————————————————————————————

————— **ARTICULO 101.-** Será denominada "falta" aquel incumplimiento de las obligaciones o causa injustificada de conflictos cometidas por los condóminos, visitantes, sirvientes, ocupantes o cualquier persona dentro del condominio y que podrán ser calificadas discrecionalmente por el Consejo de Administración como leves o graves. ————————

————— **ARTICULO 102.-** El Administrador llamará la atención por escrito al condómino que cometa falta leve. ———

————— **ARTICULO 103.-** El Consejo de Administración amonestará por escrito al condómino que reincida en falta leve. ——— ————————————————————————————————

————— **ARTICULO 104.-** La Asamblea de Condóminos decidirá la sanción que deba imponerse al condómino que cometa falta grave, pudiendo llegar inclusive hasta lo estipulado en los artículos 1031 mil treinta y uno, 1032 mil treinta y dos, y 1033 mil treinta y tres del Código Civil para el Estado de Jalisco. ————————————————

————— **ARTICULO 105.-** Las cuotas a cargo de los condóminos deberán pagarse por adelantado, precisamente en la fecha señalada por este Reglamento y en caso de no hacerse, se pagará como perjuicio, el equivalente al tipo de interés moratorio promedio que se fije por las dos mayores instituciones de crédito en el país, en préstamos quirografarios ordinarios a treinta días. ————————————————————————————————

————— **ARTICULO 106.-** Es título de ejecutivo el estado de cuenta que emita el Administrador o el Consejo de Administración, una vez transcurridos 90 noventa días naturales de haberse vencido el plazo para el pago de las cuotas condominales y que sea suscrito por el Administrador con la aprobación del Consejo de Administración. ————————

————— Los ocupantes o usuarios de alguna unidad privativa del condominio, por cualquier título, son solidariamente responsables con los condóminos, del pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias que se establezcan así como de cualquier responsabilidad que les resulte a sus acciones. ————————————————————————————————

————— **ARTICULO 107.-** El condómino que no cumpla con las obligaciones a su cargo o que cometa falta, bien sea directamente o por sus arrendatarios, familiares, amigos, sirvientes o terceros que por causa imputable al condómino sea éste quien deba responder por ellos o por su estancia en el condominio, independientemente de las sanciones que se le impongan, será responsable de los daños y perjuicios que cause a los demás condóminos, al condominio, o a terceros, según se establece en el presente Reglamento. ————————————————————————————————

————————————————— **CAPITULO IX** —————————————————

————————————— **DE LA DESTRUCCION, RUINA Y EXTINCION DEL CONDOMINIO** —————————————

————— **ARTICULO 108.-** El régimen de propiedad de las unidades privativas materia del presente reglamento, a que se refiere el Libro Tercero, Título Sexto "Del Condominio", del Código Civil para el Estado de Jalisco, sólo podrá extinguirse por acuerdo de los condóminos, en los términos del artículo 1034 del Código Civil del Estado de Jalisco en

45

LIC. GUILLERMO RUIZ VAZQUEZ NOTARIO PUBLICO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUERTO VALLARTA, JAL.

vigor.——

——**ARTICULO 109.-** Si la destrucción no alcanza las tres cuartas partes del valor del condominio, la mayoría de los condóminos podrán resolver la demolición y venta de los materiales o la reconstrucción, caso en el cual la minoría podrá ser obligada por la mayoría a contribuir a ella o a elección de dicha minoría, a vender sus derechos a los condóminos mayoritarios, según valuación judicial.——

——**CAPITULO X**——

——**DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS**——

——**ARTICULO 110.-** En caso de no llegar a un acuerdo para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente reglamento, los condóminos de casas en la Unidad Habitacional "IGNACIO L. VALLARTA II" o sus representantes, así como todos los usuarios del mismo se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, renunciando, por el solo hecho de formar parte del condominio, al fuero de cualquier otro fuero que en razón del domicilio o por cualesquiera otra razón pudiera corresponderles.——

——**ARTICULO 111.-** Fideicomiso Puerto Vallarta, por declaración unilateral de voluntad constituye el presente régimen de condominio sobre la Unidad Habitacional "IGNACIO L. VALLARTA II", nombra desde ahora, en los términos del artículo 1011 del Código Civil del Estado de Jalisco como Administrador a la señora HILDA PEREZ LOPEZ y como Primer Consejo de Administración a las siguientes personas:——

——**PRESIDENTE:** MARIA DOLORES HUERTA URIBE.——

——**SECRETARIO:** MARIA GLORIA MUÑOZ MARISCAL.——

——**TESORERO:** PEDRO MONDRAGON RAMIREZ.——

——Los nombramientos antes mencionados estarán en vigor hasta en tanto no se lleve a cabo la primera Asamblea de Condóminos, para que se hagan las designaciones correspondientes.——

——**P E R S O N A L I D A D**——

——El señor Licenciado **JOAQUIN ENRIQUE MOLINA BAUZA**, me acredita su personalidad como Director Ejecutivo del **FIDEICOMISO PUERTO VALLARTA**, y Delegado Fiduciario Especial de **BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO**, para el manejo del mismo **FIDEICOMISO**, con el testimonio de la escritura pública número 8,033 ocho mil treinta y tres del Notario Público EFRAIN MARTIN VIRUES Y LAZOS, Titular de la Notaría Número 214 doscientos catorce del Distrito Federal, la cual se encuentra registrada bajo inscripción 290 doscientos noventa, del tomo 57 cincuenta y siete del Libro Primero del Registro de Comercio, agregado bajo documento número 10 diez del apéndice 165 ciento sesenta y cinco de este libro bajo la documentación respectiva, lo anterior en la Décima Segunda Oficina del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, del Estado de Jalisco, ubicado en esta ciudad.- De la escritura anteriormente mencionada se transcribe en lo conducente las cláusulas correspondientes:——

——"SEGUNDA.- FORMALIZACION DE DESIGNACION.- Formaliza la designación del licenciado JOAQUIN ENRIQUE MOLINA BAUZA, DIRECTOR EJECUTIVO DEL FIDEICOMISO PUERTO VALLARTA, como DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL de "BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS", SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, para el manejo de dicho Fideicomiso.- TERCERA.- FORMALIZACION Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES Y PODERES DEL DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.-

46

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, para el manejo de dicho Fideicomiso, gozará y la misma sociedad en su carácter de Institución Fiduciaria, representada por el señor Licenciado MIGUEL GOMEZ BRAVO TOPETE, Director Jurídico y Fiduciario Delgado Fiduciario General y Apoderado Bancario de la Institución, y en ejecución y cumplimiento del acuerdo de dicho Consejo Directivo, tomado en su sesión celebrada el dia 28 veintiocho de Febrero del año 2001 dos mil uno, a que se refiere el antecedente Sexto, para que los ejercite en su nombre y representación, le confiere los siguientes poderes y facultades:- I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS..... II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION....IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos del Tercer párrafo del Articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo en los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República Mexicana o del lugar en donde se ejercite el poder.....VII.- Las facultades a que aludan los incisos anteriores las ejercitará el Delegado Fiduciario Especial designado únicamente en lo relacionado al fideicomiso denominado "FIDEICOMISO PUERTO VALLARTA". ----------

---------- CERTIFICACION NOTARIAL ----------

----------Yo, el Notario certifico y doy fe.----------

----------I.- Que a juicio del suscrito el compareciente es persona hábil para contratar y obligarse.----------

----------II.- Que el señor Licenciado **JOAQUIN ENRIQUE MOLINA BAUZA**, se identificó ante Mi con su Credencial para Votar, clave de elector: MLBZJQ60063030H200 letra eme, ele, be, zeta, jota cu, número seis, cero, cero, seis, tres, cero, tres, cero, letra hache, número dos, cero, cero, expedida por el Instituto Federal Electoral. ----------

----------III.- Que los insertos incluidos en este instrumento concuerdan fielmente cada uno de ellos con su original, los que doy fe tener a la vista. ----------

----------IV.- Que por sus generales el compareciente señor Licenciado **JOAQUIN ENRIQUE MOLINA BAUZA**, manifestó ser casado, Abogado en Derecho, originario de Papantla, Veracruz, donde nació el dia 30 treinta de junio de 1960 mil novecientos sesenta, con domicilio en el local número 14 catorce y 15-A quince guión letra "A" primer nivel del Centro Comercial Plaza Marina de esta ciudad.----------

----------V.- Que en relación con el pago del Impuesto Sobre la Renta me manifestó estar al corriente, tanto en lo personal como su representada, sin habérmelo comprobado por lo que le hice las advertencias de Ley.----------

----------VI.- El señor Licenciado **JOAQUIN ENRIQUE MOLINA BAUZA**, bajo protesta de decir verdad me manifestó que la personalidad que ostenta y las facultades de que se encuentra legalmente investido, no le han sido revocadas ni modificadas y por consiguiente se encuentra en pleno vigor. ----------

----------VII.- Que leído que fue por Mi, el instrumento que antecede a su otorgante y previa explicación y advertencia que le hice sobre su validez, alcance y consecuencias legales, así como sobre la necesidad de su registro, se manifestó conforme con su contenido y lo ratifica y firma ante Mi, en el Protocolo y en el Duplicado a las **11:00 once horas del dia 20 veinte de mayo de 2002 dos mil dos.**----------

Firmado.- Una Firma Ilegible.- Ante Mi; Guillermo Ruiz Vázquez.- El Sello de Autorizar.----------

En esta misma fecha AUTORIZO DEFINITIVAMENTE la presente escritura.- Firmado.- Guillermo Ruiz Vázquez.- El Sello de Autorizar.----------

---------- **NOTAS MARGINALES.** ----------

47

Agrego al Libro de Documentos Generales de éste Tomo de mi Protocolo bajo el número correspondiente a esta escritura, con las letras de la "A" a la "J"; A) Copia del Aviso dado al Archivo de Instrumentos Públicos; B) Aviso dado a la Oficina Recaudadora de Rentas del Estado por pago de Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales; C) Aviso Preventivo dado al Registro Público de la Propiedad; D) Aviso de Transmisiones Patrimoniales dado al H. Ayuntamiento Constitucional de ésta Ciudad, según Folio 28352 bajo Recibo Oficial número 192990, por la cantidad $1,968.00; E) Certificado de No Adeudo y Deslinde Catastral; F) Planos del Inmueble; G) Avalúo del mismo aprobado por la Tesorería Municipal Dirección de Catastro del H. Ayuntamiento de ésta Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco; H) Permiso y Oficios de Habitabilidad; I) Constancia de Terminación de Obra; y J) Personalidad del Licenciado JOAQUIN ENRIQUE MOLINA BAUZA.----------

Firmado.- Guillermo Ruiz Vázquez.- Rúbrica.----------

ES PRIMER TESTIMONIO QUE COMPULSO DE SU ORIGINAL Y QUE EXPIDO EN FAVOR DE "CONDOMINIO IGNACIO L. VALLARTA II", EN 24 VEINTICUATRO HOJAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS Y CORREGIDAS.- DOY FE.----------

PUERTO VALLARTA, JALISCO, JUNIO 5 CINCO DE 2002 DOS MIL DOS.----------

LIC. GUILLERMO RUIZ VAZQUEZ NOTARIO PUBLICO No. 7 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUERTO VALLARTA, JAL.

tmal

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA GENERAL

Puerto Vallarta, Jalisco. El presente documento fue presentado para su registro a las **14:11** horas del día **11** de **Junio** de **2002** , y a las **12:06** horas del día **09** de **Julio** de **2002** , mediante su incorporación bajo documento número **02** folio del **91** al **188** del libro **361** de la Sección Inmobiliaria de esta oficina, quedó registrado La Escritura pública número 24,693 pasada ante la fé del Lic. Guillermo Ruiz Vázquez, Notario Público número 3 de Puerto Vallarta Jalisco, Que contiene CONSTITUCION DE UN "REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO" el que se le denominará "CONDOMINIO IGNACIO L.. VALLARTA "II" Conjunto Habitacional Plufamiliar "VERTICAL", que cuenta con 6 seis Módulos Verticales desplantados en la pendiente natural del terreno y cuenta con 41 Cuarenta y un Unidades Privativas distribuidas en 7 siete niveles. Dicho régimen se encuentra construido sobre el Lote de terreno que se conforma por un polígono irregular, el cual se denomina "POLIGONO "B", cuya superficie es de 6,692.194 M2. el Polígono referido cuenta con pendiente ascedente que parte de la calle Paseo de las Palmas hacia la calle Reforma en la Colonia Ignacio L. Vallarta en esta ciudad de Puerto Vallarta Jalisco, con Clave Catastral 03-900-10.----------

QUEDANDO REGISTRADO A FAVOR DE: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO. FIDUCIARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA JALISCO. en el FIDEICOMISO PUERTO VALLARTA

DESCRIPCION DE CADA UNIDAD PRIVATIVA:

MODULO "6"

CASA	SUPERFICIE	PORCENTAJE	ORDEN
40	131.49 m2	2.439%	68,315
41	131.49 m2	2.439%	68,316
42	131.49 m2	2.439%	68,317
43	131.49 m2	2.439%	68,318
44	131.49 m2	2.439%	68,319
45	131.49 m2	2.439%	68,320
46	131.49 m2	2.439%	68,321

MODULO "7"

CASA	SUPERFICIE	PORCENTAJE	ORDEN
47	131.49 m2	2.439%	68,322
48	131.49 m2	2.439%	68,323
49	131.49 m2	2.439%	68,324
50	131.49 m2	2.439%	68,325
51	131.49 m2	2.439%	68,326
52	131.49 m2	2.439%	68,327
53	131.49 m2	2.439%	68,328

GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA GENERAL

MODULO "8"

CASA	SUPERFICIE	PORCENTAJE	ORDEN
56	131.49 m2	2.439%	68,329
57	131.49 m2	2.439%	68,330
58	131.49 m2	2.439%	68,331
59	131.49 m2	2.439%	68,332
60	131.49 m2	2.439%	68,333

MODULO "9"

CASA	SUPERFICIE	PORCENTAJE	ORDEN
65	131.49 m2	2.439%	68,334
66	131.49 m2	2.439%	68,335
67	131.49 m2	2.439%	68,336
68	131.49 m2	2.439%	68,337
69	131.49 m2	2.439%	68,338
70	131.49 m2	2.439%	68,339

MODULO "10"

CASA	SUPERFICIE	PORCENTAJE	ORDEN
72	131.49 m2	2.439%	68,340
73	131.49 m2	2.439%	68,341
74	131.49 m2	2.439%	68,342
75	131.49 m2	2.439%	68,343
76	131.49 m2	2.439%	68,344
77	131.49 m2	2.439%	68,345
78	131.49 m2	2.439%	68,346
79	131.49 m2	2.439%	68,347

MODULO "11"

CASA	SUPERFICIE	PORCENTAJE	ORDEN
81	131.49 m2	2.439%	68,348
82	131.49 m2	2.439%	68,349
83	131.49 m2	2.439%	68,350
84	131.49 m2	2.439%	68,351
85	131.49 m2	2.439%	68,352
86	131.49 m2	2.439%	68,353
87	131.49 m2	2.439%	68,354
88	131.49 m2	2.439%	68,355

En los términos del documento que se incorpora.

Los derechos por el registro fueron cubiertos bajo Ref. Ing. No. (s) **P-11519302** por $ **18,570.00** **pesos.**

LA C. DIRECTORA DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE CCOMERCIO CON SEDE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO

LIC. SOFIA ESTEVEZ LOMELI GALAZ